

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1707/2531

อัยการ ลพบุรี
นาย เฉลียว วัฒนาก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 18, มาตรา 33

ศาลจะสั่งริบทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้ ก็ต่อเมื่อมีการกระทำความผิดนั้นและโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดนั้นด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่ามีความผิดฐานเสพ กัญชาเกิดขึ้น และโจทก์มิได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐาน เสพกัญชา โจทก์จะขอให้ศาลสั่งริบบ่อนกัญชาและมีดสำหรับหั่นกัญชาที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานเสพกัญชาหาได้ไม่ แม้จำเลยจะรับสารภาพว่ามีทรัพย์สินดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานเสพกัญชา ศาลก็ไม่มีอำนาจสั่งริบ ศาลสั่งคืนให้แก่เจ้าของ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีกัญชา 1 ห่อหนัก 4,320 กรัมไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมกัญชาดังกล่าวและได้บ่อนกัญชา 1 อัน มีดสำหรับหั่นกัญชา 1 เล่มที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานเสพกัญชา ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 76 ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 และขอให้นับโทษต่อกับโทษของจำเลยในคดีอื่นกับให้ริบบ่อนกัญชาและมีดของกลาง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า

จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 76 ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 จำคุก 4 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก 2 เดือน ส่วนบ้องกัญชาและมีดสำหรับหั่นกัญชาของกลาง มิใช่ทรัพย์สินหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำความผิดฐานมีกัญชาตามที่โจทก์ฟ้อง ไม่ริบ ให้คืนแก่เจ้าของ โจทก์อุทธรณ์ให้ริบบ้องกัญชาและมีดสำหรับหั่นกัญชาของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ริบบ้องกัญชาและมีดสำหรับหั่นกัญชาของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยฎีกาขอให้ส่งคืนบ้องกัญชาและมีดของกลางแก่จำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด คำว่า "มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด" บ่งชี้ว่าต้องมีความผิดเกิดขึ้นศาลจึงจะมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้ นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18(5) การริบทรัพย์สินเป็นโทษอย่างหนึ่งสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด จึงเห็นได้ว่าศาลจะสั่งริบทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทำความผิดนั้น และโจทก์ต้องฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดนั้นด้วย ในคดีนี้ไม่ปรากฏว่ามีความผิดฐานเสพกัญชาเกิดขึ้น และโจทก์มิได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานเสพกัญชา โจทก์จะขอให้ศาลสั่งริบบ้องกัญชา และมีดสำหรับหั่นกัญชาที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานเสพกัญชาหาได้ไม่ มิฉะนั้นโจทก์ย่อมฟ้องจำเลยทั้งสำนวนเพื่อขอให้ริบทรัพย์สินเพียงประการเดียวโดยไม่ขอให้ลงโทษจำเลยก็ย่อมกระทำได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า ศาลไม่มีอำนาจสั่งริบบ้องกัญชาและมีดของกลาง ที่ศาลชั้นต้นสั่งคืนของกลางแก่เจ้าของนั้นชอบแล้ว แต่ศาลชั้นต้นปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ทั้ง ๆ ที่ไม่สั่งริบ

ของกลางนั้นไม่ถูกต้อง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่ให้ริบของกลางนั้นไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33
และไม่ริบบ่อนักโทษและมีดของกลาง แต่ให้คืนของกลางดังกล่าวแก่เจ้าของ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ
การริบทรัพย์สินซึ่งจัดเป็นโทษสถานที 5 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 มี ลักษณะเฉพาะของตัวเองอยู่บางประการ เช่น ทรัพย์สินที่ต้องริบตามมาตรา 32 ซึ่งผู้ใด ทำหรือมีไว้เป็นความผิด อาจริบได้โดยไม่คำนึงว่าเป็นของผู้กระทำผิดและมีผู้ถูก ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ คือ ริบโดยไม่มีผู้ใดถูกศาลพิพากษาว่ากระทำผิดและ ให้ลงโทษ จึงอาจไม่ใช่อุปกรณ์ของโทษใด ๆ เลยก็ได้ ต่างกับการริบทรัพย์สินตาม มาตรา 33(1) และ (2) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้กระทำผิดหรือได้มาจากการกระ ทำผิด ซึ่งเป็นโทษอุปกรณ์ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำผิดนั้น ส่วนที่ริบ ทรัพย์สินซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด ก็แสดงอยู่ว่าอาจมีการกระทำผิด แต่มีได้ใช้ ทรัพย์สินนั้นกระทำผิด หรือยังไม่มีมีการกระทำอันเป็นความผิดก็ได้ เช่น การกระทำ	

เป็นแต่ขั้นเตรียมยังไม่ถึงขั้นพยายามหรือความผิสำเร็จ ยังไม่มีโทษที่ลงแก่การกระทำที่เป็นความผินั้นก็ไ้ ลักษณะเช่นนี้เป็นการป้องกันไว้ก่อน อันเป็นลักษณะของวิธีการเพื่อความปลอดภัยมากกว่าเป็นโทษ แต่กฎหมายบัญญัติรวมเป็นโทษประการหนึ่งในมาตรา 18 จะบังคับบริบทพ้ในฐานะเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย ก็อาจเป็นการรุนแรงเกินไปจึงรวมบัญญัติเป็นโทษสถานหนึ่งเสียเลย โทษที่จะลงแก่ผู้ใดต้องมีตัวผู้กระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิและกำหนดโทษไว้ ซึ่งต้องมีการฟ้องกล่าวโทษและมีการพิจารณาพิพากษาของศาลโดยมีจำเลยเป็นผู้ที่รับการพิจารณาพิพากษาของศาล การฟ้องคดีอาญาก็ต้องระบุนฐานความผิซึ่งจะฟ้องขอให้ศาลริบ ทรัพย์สินที่จะใช้ทำความผิที่ยังไม่มีการกระทำอันเป็นความผิยอมจะฟ้องให้ศาลลงโทษผู้ใดไม่ได้ โทษริบทรัพย์สินที่จะใช้ในการกระทำผิจึงเป็นไ้แต่เพียงอุปกรณ์ที่ติดตามฟ้องในความผิอันใดอันหนึ่งเข้ามาเท่านั้น ในคดีนี้ฟ้องหาว่าจำเลยมีกัญชา ข้อหาที่ฟ้องนี้บ้องกัญชามีใช้ทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ทำความผิที่ฟ้องคือมีกัญชา แต่เป็นอุปกรณ์แก่ความผิฐานสูบกัญชาคือเสพยาเสพติดซึ่งไม่มีความผิที่ฟ้องในฐานะนี้จึงไม่มีการณที่จะริบบ้องกัญชาตามมาตรา 33(1) ในส่วนนี้ จิตติ